

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【10】

제 목 신재생에너지 공급인증서 매매계약관리 개선 필요

관 련 부 서 ●●처 * * 실

조 치 부 서 ●●처 * * 실

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 신재생에너지 공급의무화제도에 따라 일정 비율 이상의 전력을 신재생에너지로 공급해야 하는 의무를 지닌 발전사업자로서 이러한 의무를 이행하기 위해 자체적으로 신재생에너지 설비를 운영하거나, 다른 신재생에너지 공급인증서(이하 “REC”라 한다)를 구매하여 의무량을 충당하고 있다.

이에 따라 우리 회사는 태양광발전설비를 구축한 사업자와 소형태양광 고정가격계약(이하 “REC 매매계약”이라 한다)을 체결해서 REC를 구매 중인데, 계약상대자의 귀책으로 인해 REC 매매계약의 해지 사유가 발생하면 계약상대자에게 해지 대상임을 통보하고 계약보증금 회수, * * * 산정 등의 후속업무를 시행하고 있으며, ●●처 * * 실은 REC 매매계약 관리 업무를 총괄하고 있다.

2. 계약 해지 시 * * * 분할납부 세부 처리기준 수립 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「신·재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」(이하 “지침서”라 한다) 5.11. 계약의 해지에 따르면 계약담당직원은 계약일반조건에서 정한 계약 해지 사유가 발생하면 해당 계약을 해지하고, 계약일반조건에 따라 * * * 액이 계약보증금액을 초과할 경우 * * * 액에서 계약보증금액을 공제한 나머지를 계약상대자에 청구해야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 지침서 5.12 손해배상에 따르면 계약상대자에게 청구하는 * * * 액이 천만 원을 초과하는 경우에 계약담당직원은 계약상대자로 하여금 * * * 을 분할납부하도록 할 수 있고, 이때 회당 납부액은 오백만 원 이상으로 함을 원칙으로 하며 * * * 의 분할납부 기준금액 및 회당 납부액은 계약상대자의 재무적 상황을 고려하여 신의성실의 원칙 범위 내에서 계약담당직원이 조정할 수 있다고 되어 있다.

따라서 REC 매매계약 담당직원은 계약상대자의 귀책에 해당하는 사유로 계약해지를 하게 되면 계약보증금 환수, * * * 산정 및 청구 등의 업무를 적법하게 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.)를 통해 REC 매매계약 관리 실태를 점검한 결과, * * 실은 REC 매매계약 중 계약상대자의 귀책 사유로 계약을 해지하면서 계약상대자에게 * * * 을 청구하였는데, 납부방식은 대부분 일시납부로 처리하고 있고, 계약상대자가 분할납부를 요청하는 경우에 한해서 분할납부 개월수 및 회당 납부금액을 정하여 계약상대자에게 통보하였다.

「신·재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」에는 계약담당직원은 *
* * 액이 1천만 원을 초과하는 경우에 분할납부하도록 할 수 있고 이때 회당 납
부액은 오백만 원 이상으로 하는 것이 원칙으로 되어 있으며, 계약상대자의 재
무적 상황을 고려하여 신의성실의 원칙 범위 내에서 계약담당직원이 조정할 수
있다고는 되어 있으나 세부적인 업무처리 절차가 없어 * * * 액이 1천만 원을
초과하지만 일시납부로 처리한 반면, * * * 액이 1천만 원을 초과하지 않았는데
분할납부로 처리하였고, * * * 을 분할납부로 처리하면서 * * * 액과 상관없이
납부개월 및 회당 납부액을 다르게 산정하여 청구한 것을 확인하였다.

「신·재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」에 계약상대자의 재무적
상황을 고려하여 신의성실의 원칙 범위 내에서 계약담당직원이 조정할 수 있다
고만 되어 있고 * * * 분할납부에 대한 세부적인 업무처리 기준이 없어 * * *
산정 업무가 매번 다르게 처리될 가능성이 존재하므로 명확한 업무처리 기준을
수립해서 투명하게 * * * 산정 업무를 처리할 필요가 있다.

3. * * * 산정 시 산입기간 명확화 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「신·재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」 5.11. 계약의
해지에 따르면 REC 매매계약의 해지 시 계약일반조건에 따라 * * * 이 발생한
다면, 계약담당직원은 계약일반조건이 정하는 바에 따라 * * * 을 산정하여 이
를 계약상대자에게 청구하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「공급인증서 매매 계약일반조건」 제12조에 따르면 책임있는 당사자는 책임없는 당사자에게 잔여계약기간의 총 공급가액의 x% 비율에 해당하는 금액을 배상하여야 하며, 총 공급가액은 직전년도의 지급단가에 잔여계약기간의 예상매매량을 곱한 것으로 하고, 직전년도의 지급단가는 직전 월까지의 지급단가들의 가중평균으로 한다고 되어 있다.

따라서 REC 매매 계약담당자는 계약상대자의 귀책사유로 계약을 해지할 경우 「공급인증서 매매 계약일반조건」에 명시된 * * *의 산정식에 따라 계산해서 * * *을 계약상대자에게 청구하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 REC 매매계약 관련 민원 접수 현황을 보면, 20xx년 xx월에 * * * 산정과 관련하여 민원이 접수되었는데 민원인의 의견은 ‘직전년도의 지급단가 가중평균’을 계산할 때 직전년도에 대한 해석을 직전년부터 해지 기준월의 직전 월까지의 12개월 평균 가격을 의미한다고 주장을 하는 반면, * * * 실은 * * * 산정 기준 산식과 관련한 타 기관의 법률 검토결과를 근거로 직전년도는 1월부터 시작해서 해지 기준월의 직전 월까지 최소 12개월 이상의 평균 가격으로 해석하는 것이 적정하다고 민원인에게 답변을 제시해서 민원을 해소한 사례가 있었다.

따라서 * * * 산정 기준 산식과 관련된 민원이 지속해서 발생될 가능성이 있어 향후 민원이 발생하지 않도록 계약체결 시 계약상대자에게 * * * 산정 기준 산식에 대해 명확하게 고지할 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 REC 매매계약을 운영함에 있어 미흡한 점이 있었다는 것을 인정하며 앞으로 관련 업무를 개선해서 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●처장은 ① * * * 의 분할납부에 대한 세부 처리 기준을 명확하게 하여 「신·재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」를 개정하시고, (개선)

② * * * 산정 기준 산식에 대한 불필요한 민원이 발생하지 않도록 계약상대자에게 * * * 산정 기준을 명확하게 고지하시기 바랍니다. (통보)